

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3905/2016
अपीलार्थी श्री रामकृष्ण पाण्डे अधिवक्ता, वास्ते दीपक दुबे झंडा चौक
लक्ष्मी नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, श्रीमति सरिता तिवारी आयुक्त कार्यालय रायपुर संभाग जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05/12/2017

इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 15.11.2016 विचाराधीन है।

प्रकरण का संक्षेप यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2016 उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (राजस्व) रायपुर संभाग जिला रायपुर छ.ग. को प्रस्तुत कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

“प्रकरण क्रमांक 226/बी-105/15-16 सूर्यकांत तिवारी विरूद्ध छ.ग. शासन वगैरह डंगनिया रायपुर पेशी तारीख 23.08.2016, आवेदन से लेकर जिला पंजीयक बैनामा कापी संपूर्ण दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि प्रदान करें।”

उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 30.09.2016 द्वारा अपीलार्थी को न्यायालय आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर के पत्र दिनांक 20.09.2016 की प्रति के साथ उपलब्ध कराया संदर्भित पत्र दिनांक 20.09.2016 में उपायुक्त (राजस्व) वास्ते आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा लेख किया गया था कि -“इस न्यायालय के उक्त प्रकरण में संलग्न किस तिथि का आवेदन पत्र की सत्यापित प्रति चाही गई है, आवेदक के आवेदन में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। साथ ही उनके द्वारा जिला पंजीयक बैनामा कापी संपूर्ण दस्तावेज की सत्यापित प्रति चाही गई है, जो इस न्यायालय/कार्यालय से संबंधित मूल दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त उल्लेखित जानकारी भी इस न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।” जानकारी देने से इंकार/जानकारी अप्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त रायपुर संभाग कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग के समक्ष दिनांक 06.10.2016 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05.11.2016 को निम्नानुसार निर्णय दिया गया - “अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन, मूल आवेदन व सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब व आयुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्र का अवलोकन किया गया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई जानकारी का विवरण स्पष्ट नहीं है कि किस तिथि के आवेदन पत्र की जानकारी चाही गई है। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील निरस्त किया जाता है।” प्रथम अपील में पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा छ.ग. राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 15.11.2016 को द्वितीय अपील प्रस्तुत

किया गया एवं निशुल्क जानकारी दिलाये जाने का लेख किया है।

अपीलार्थी श्री दीपक दुबे एवं उनके अभिभाषक डॉ रामकृष्ण पाण्डेय दोनो अनुपस्थित।

उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री एन.एस ध्रुव सहायक अधीक्षक लिखित जवाब के साथ में उपस्थित।

प्रकरण का अवलोकन किया गया अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार निर्धारित 30 दिवस की अवधि में सूचना/जानकारी नहीं दी जाती तो निशुल्क सूचना/जानकारी की पात्रता हो जाती है अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में प्रकरण क्रमांक 226/बी-105/15-16, सूर्यकांत तिवारी विरुद्ध छ.ग. शासन वगैरह रायपुर पेशी तारीख 23.08.2016 उल्लिखित है जनसूचना अधिकारी द्वारा अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित जानकारी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित कर ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को सूचना दिया जाना था। किंतु जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील को निरस्त किया जाना इस दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था कि उन्होंने आवेदक के विषयवस्तु के आधार पर अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी को कोई निर्देश नहीं दिया और न ही कार्यालय में उपलब्ध जानकारी को अवलोकन कर प्रदाय किये जाने हेतु कोई दिशा निर्देश दिया।

उपरोक्त के प्रकाश में यह द्वितीय अपील स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी कार्यालय में उक्त प्रकरण की उपलब्ध जानकारी अपीलार्थी को अवलोकन कराकर वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत निशुल्क प्रदान करें एवं जनसूचना अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों पर समयावधि के भीतर त्वरित कार्यावाही करें।

आदेश तदुनुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(अशोक कुमार अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त